

ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่มีโอกาสสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคา หรือแข่งขันราคาจากผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้ขาดการแข่งขันตามความเป็นธรรมและเหมาะสม เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาล โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างแบบแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และเอื้อประโยชน์ให้กับพวกฟ้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวโดยได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการงานด้านการจัดสถานที่ มีหน้าที่เตรียมอาคารสถานที่ ภายในอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อหรือจ้างโดยวิธีการตกลงราคาตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการจัดทำและเสนอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวของผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อตกแต่งอาคารเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑๑ ครั้ง ประกอบด้วย การจัดจ้าง จำนวน ๘ ครั้ง และจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในการทำสัญญาจัดจ้างและจัดซื้อพัสดุแต่ละครั้งมีราคาตามวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีบางรายการมีลักษณะงานเป็นงานเดียวกันต้องทำต่อเนื่องกัน แต่กลับมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยไม่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุว่าต้องจ้างทำงานอีกงานหนึ่งต่อเนื่องจากงานเดิม พฤติการณ์เป็นการกระทำความผิดอันมีมูลเป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวน และปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมติการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้ว มีมติให้ลดโทษจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยกเลิกคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นได้ว่า การกระทำใด เป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำผิดสี่ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ ประการที่สอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า โดยมิชอบ หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประการที่สาม เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งคำว่า ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ และคำว่า มิควรได้ หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และประการที่สี่ โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และการพิจารณาว่าการกระทำผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่ามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้เป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งสถานที่หรืออาคารโรงพยาบาลออกเป็น ๘ ครั้ง หรือ ๘ สัญญา และแบ่งซื้อพัสดุออกเป็น ๓ ครั้ง หรือ ๓ สัญญา เพื่อให้วงเงินจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีในขณะนั้นที่ส่งอนุมัติได้ เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีสอบราคามาเป็นวิธีตกลงราคากับบริษัทที่มีน้องสาวของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ ๙๐ ของทุนจดทะเบียน และมีอำนาจลงนามในเอกสารเสนอราคาซื้อ ราคาจ้าง อย่างเฉพาะเจาะจง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๒ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี



ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีย่อมมีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทดังกล่าวให้สามารถกำหนดราคาจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเองตามอำเภอใจ เป็นผลทำให้โรงพยาบาลไม่มีโอกาสได้สืบราคาหรือเปรียบเทียบราคา หรือแข่งขันราคาจากผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้ขาดการแข่งขันตามความเป็นธรรมและเหมาะสม เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย ประกอบกับการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีผลทำให้บริษัทผู้รับจ้างได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันส่อไปในทางทุจริต และแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีกับพวกอยู่ในตัวว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง พฤติการณ์หรือการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ จึงครบองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้มูลความผิด ซึ่งตามข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเกณฑ์การลงโทษกรณีนี้ว่า ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยว่ามีเหตุลดหย่อนโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษขั้นต่ำตามข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงชอบด้วยเหตุผล และระดับโทษที่จะลงแก่ผู้ฟ้องคดีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๗๓/๒๕๖๕)

**การที่พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินไปทั้งที่ยังไม่ควรจะได้รับหรือได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้ แม้การกระทำความผิดดังกล่าวไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว**

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ มาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ (๒) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ นั้น ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยหรือทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึงการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด



ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่นั้น เมื่อมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและนิยามคำว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” ไว้แล้ว การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดใดเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมต้องเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาต่อไปว่าข้อกล่าวหาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดที่เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วนั้น จะมีมูลหรือเข้าลักษณะเป็นความผิดทางวินัยฐานใด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ ซึ่งในคดีนี้ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นอกจากนี้ การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามประกาศดังกล่าว จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำผิดสามประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หากผู้กระทำไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ จะไม่มีความผิดในฐานนี้ ประการที่สอง ผู้กระทำได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งหมายถึงมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติหรือดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ และประการที่สาม ผู้กระทำความผิดกระทำการหรือละเว้นกระทำการในหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ ซึ่งหมายถึงประโยชน์ที่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ในการก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างคุระบายน้ำสายคูเมือง-เขาน้อย ของเทศบาลเมืองสิงหนคร นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ควบคุมงานในงานงวดที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ควบคุมงานในงานงวดที่ ๑ มิได้ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แต่ได้ทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในงานซึ่งตนมีหน้าที่ดังกล่าว อันเป็นเท็จ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มิได้ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แต่ได้ร่วมกันทำหลักฐานการตรวจรับจ้างอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้มีการอนุมัติเงินของเทศบาลเมืองสิงหนครให้แก่ผู้รับจ้างไป ทั้งที่งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จากการกระทำและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกดังกล่าวถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานและในฐานะคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินไปทั้งที่ยังไม่ควรจะได้รับหรือได้รับผลประโยชน์ที่มีควรได้ อันเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่



ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ซึ่งการกระทำโดยเจตนาทุจริตนั้น หากเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ก็ถือเป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริตเช่นเดียวกัน การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงครบองค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แล้ว ประกอบกับองค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามประกาศฉบับดังกล่าว ไม่มีองค์ประกอบในส่วนของ ความเสียหายร้ายแรงต่อราชการแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ แม้กรณีจะรับฟังได้ว่าการกระทำความผิด ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แต่ก็ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สวนและวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และมีมติว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และการที่นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีทั้งหกออกจากราชการ รวมถึงมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๘/๒๕๖๕)

๓) กรณีประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ชี้มูลความผิดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ไม่มีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาที่จะต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย การที่ผู้บังคับบัญชาไม่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด โดยฟ้องกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)



และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษปลดออกจากราชการ จากกรณี เมื่อขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ถูกร้องเรียน กล่าวหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กรณีผู้ฟ้องคดีสั่งการให้ระงับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิบดีกรมบังคับคดี และรองอธิบดีกรมบังคับคดี กรณีสั่งคืนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาด ทำให้รัฐต้อง เสียประโยชน์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำความผิด ทางวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว จะเห็นได้ว่า ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕ ไว้เช่นเดียวกัน ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายผิดปกติ กระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการเมืองด้วยการกำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ โดยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปที่กำหนดอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ในกรณีอื่น ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษา วินัย อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐที่จะดำเนินการในแต่ละกรณีที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน และเป็นการเกื้อหนุนกัน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้อำนาจไว้เท่านั้น แม้ว่ามาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกำหนดให้กรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธาน กรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง





ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น ๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นมูลความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีได้เป็นกรณีร้ายแรงผิดปกติ การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม อีกทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใช่เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ใช้อำนาจตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ้ำมูลว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงไม่มีอำนาจกระทำได้ ดังนั้นมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หากแต่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติว่ากระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ ดังนั้น



เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับในขณะที่เกิดเหตุ และย่อมมีผลทำให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๘๒/๒๕๖๕)

## ๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่น นอกเหนือจากฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นการดำเนินการที่ปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ มติดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะต้องปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา การที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในความผิดทางวินัยฐานอื่นที่มีใช้ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาและมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อให้โอกาสโต้แย้งและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่มาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับขณะเกิดคดีนี้ เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาลตามที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และเป็นบทบัญญัติที่ตัดอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ฉบับเดียวกัน กรณีจึงต้องตีความบทบัญญัติในมาตรา ๒๒๓ วรรคสองดังกล่าวโดยเคร่งครัดว่า การใช้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น นอกจากจะต้องเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังต้องเป็นการใช้อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดด้วย ซึ่งคำว่า “วินิจฉัยชี้ขาด” มีความหมายว่า เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาท ที่เมื่อได้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นแล้ว ไม่อาจนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้อีก ซึ่งเมื่อพิจารณาขอบเขตของการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว พิจารณาได้ ๒ ประการ คือ บัญญัติไว้โดยตรงว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหรืออีกประการหนึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ผลของการใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นที่สุดที่ศาลปกครองไม่อาจเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้อีก ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ แล้วเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติเป็นหลักการไว้กว้าง ๆ ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ แต่การมีและการใช้อำนาจหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยดังกล่าวจะมีได้มากน้อยเพียงใด จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และการตราพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แม้จะให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ แต่จะจำกัดสิทธิของบุคคลที่ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดกระบวนการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา ที่มีข้อกำหนดทางวินัยไว้เป็นการเฉพาะ โดยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัย ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการโดยทั่วไปมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาได้อีก โดยจะต้องพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยไว้ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาคงเหลือแต่เพียงอำนาจดุลพินิจในการสั่งลงโทษเท่านั้น และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยก็ถูกจำกัดว่าจะอุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น จะอุทธรณ์ว่ามีได้กระทำความผิดทางวินัยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติชี้มูลไว้ไม่ได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลเพียงชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิได้เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ



ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใด ดังนั้น คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เมื่อพิจารณามาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับ มาตรา ๑๙ (๓) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมายถึงเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น โดยความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัยด้วย ส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการถือเป็นมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมถือเป็นมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยได้เฉพาะความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น ส่วนความผิดทางวินัยฐานอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยได้ และไม่อาจจะถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงและการทำความเห็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

เมื่อคดีนี้รับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีว่า กรณีการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ที่ไม่มีทะเบียนยาและชื่อที่อยู่ผู้ผลิต และกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่มีไซยาในปริมาณมากและราคาสูงกว่าราคาจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีในการจัดซื้อจัดจ้างมีมูลเป็นความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ



ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบพร้อมทั้งความเห็นไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจึงต้องผูกพันที่จะต้องดำเนินการพิจารณาโทษตามมติการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามฐานความผิดดังกล่าว แต่สำหรับความผิดทางวินัยฐานอื่นที่มีใช้การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ได้แก่ ความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาเห เอาใจใส่ รมัตถะวังรักษผลประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่นนอกเหนือจากฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการจึงเป็นการดำเนินการที่ปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ มติที่ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะต้องปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในความผิดทางวินัยฐานอื่นที่มีใช้ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันได้แก่ ความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาเห เอาใจใส่ รมัตถะวังรักษผลประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ



มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้มีโอกาสโต้แย้งและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกคำสั่งทางปกครองโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการพลเรือนตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ แต่โดยที่ความผิดวินัยตามข้อกล่าวหา นั้นยังคงมีอยู่ จึงไม่ตัดสิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ถูกต้องต่อไป

สำหรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ และการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน จะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ นั้น ย่อมจะต้องพิจารณาจากบทกฎหมายตามที่กำหนดในเรื่องนั้น ๆ เมื่อระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ตรวจสอบเพียงคุณภาพยา โดยมีผลวิเคราะห์จากหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยไม่มีข้อกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาและตรวจสอบการรับใบอนุญาตผลิตและขายยาของผู้ประกอบการ การที่ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยา โดยไม่ได้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา และตรวจสอบการรับใบอนุญาตผลิตและขายยาของผู้ประกอบการ จึงมิใช่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการอนุมัติแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ต้องใช้อำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ กับกรณีการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ และการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยาด้วย และแม้ว่าภายหลังการอนุมัติให้สั่งซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยา ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จะได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดซื้อยาใหม่ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ในข้อ ๘ แต่การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มิอาจทำให้กรณีการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ



และการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ กลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และโดยที่การไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีกับเจ้าหน้าที่อื่นมีพฤติการณ์ที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการเรียก รับ หรือได้รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการขายยาในการจัดซื้อดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่สื่อเป็นข้อพิพาทหรือแสดงหรือทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามข้อกล่าวหา กรณีจึงยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมติการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้มูลความผิด คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ พบ. ๑๗/๒๕๖๕)

การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้ระบุขั้นตอนและวิธีการไว้ เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอนดังกล่าว มีผลต่อคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมายหรือ ระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม ย่อมเป็นนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนอันเป็น สาระสำคัญ ดังนั้น เมื่อ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้สำหรับการดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ ผิดวินัย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องทำการสอบสวน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อแสวงหาความจริงและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้หักล้างข้อกล่าวหาอย่างยุติธรรม การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมลงมติว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ก่อนที่จะดำเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน



## และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และมีผลให้คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยต้องหาคดีอาญาฐานกรรโชกทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และคำสั่งลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ตามลำดับเพื่อทำการสอบสวน ต่อมา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพบคณะกรรมการสอบสวน เพื่อแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ในระหว่างนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนมาแล้วรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ ตามข้อ ๓๑ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ตาม มาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามบันทึกการแจ้ง และรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๗ แบบ สว. ๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งมีบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๘ แบบ สว. ๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยอมรับ ในคำอุทธรณ์แล้วว่า ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๒ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังจากการประชุม คณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีจึงเป็นที่ยุติแล้วว่า คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมลงมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามข้อ ๓๑ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนที่จะดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอันเป็นขั้นตอน วิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง ซึ่งการที่กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ไม่ระบุขั้นตอน และวิธีการไว้ เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอน ดังกล่าวมีผลต่อคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมาย





หรือระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม ย่อมเป็นนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอน อันเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดให้ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้อต่อมาในคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดี ถูกฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ลงโทษผู้ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ (เดิม) ให้จำคุกผู้ฟ้องคดี ๒ ปี ๖ เดือน แต่ก็เป็นระยะเวลา หลังจากที่กระบวนการสอบสวนทางวินัยได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่หลงต่อสู้ แต่เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนได้มีการลงมติในเบื้องต้นไว้เสียก่อนแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามฐานความผิดดังกล่าวข้างต้น การดำเนินการใด ๆ ต่อมาโดยคณะกรรมการสอบสวน ชุดเดิมย่อมมีความโน้มเอียงไปตามมติเดิมที่ตนได้เคยพิจารณาลงมติไปแล้ว อีกทั้ง เมื่อพิจารณา รายงานการสอบสวนตามแบบ สว. ๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพียงหนึ่งวัน ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ สอบสวนได้นำบันทึกคำให้การของพยานซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด ทั้งที่บุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่สำคัญทั้งในคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ฟ้องคดี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนทางวินัยเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นกรณีที่ คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้แสวงหาความจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาและดูแลให้บังเกิด ความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดทางวินัย อย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงเห็นได้ว่า การสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการสอบสวนแบบรวบรัด โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้มีระยะเวลาเพียงพอในการแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคลมาต่อสู้หักล้างข้อกล่าวหา ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการสอบสวนที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีสภาพร้ายแรงทำให้ กระบวนการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและเสียไปทั้งหมด ดังนั้น คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยนำผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ดำเนินการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วย



กฎ ก.ตร. ดังกล่าวมาพิจารณาลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมติของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๘๘/๒๕๖๕)

## ๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีอำนาจไต่สวนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ รวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกันด้วยก็ตาม แต่ความผิดที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ย่อมต้องปรากฏว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย จึงจะสามารถดำเนินการในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในคราวเดียวกันได้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่มีอำนาจชี้มูลความผิดทางวินัย อันจะมีผลผูกพันต่อผู้บังคับบัญชา

คดีนี้ขณะเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอสุวรรณภูมิ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖) จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และนายอำเภอสุวรรณภูมิได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ และคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาต่อรองและตกลงราคาในการจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีมีการใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายที่ได้ประกาศให้พื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ ทั้งที่ข้อเท็จจริงในช่วงเวลาดังกล่าว ถนนส่วนใหญ่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิใช้การได้ดี ไม่มีฝนตกหนักถึงกับเกิดเหตุอุทกภัยแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงทำการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว



สรุปได้ว่า ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งคำสั่งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยลำพัง ซึ่งการจัดหาผู้รับจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามนโยบายที่นายอำเภอสุวรรณภูมิได้ประกาศต่อที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน (เดือนสิงหาคม หรือกันยายน ๒๕๕๙) ว่า ผู้รับจ้างที่จะได้รับคัดเลือกต้องเคยทำ คุณประโยชน์หรือมีอุปการคุณต่ออำเภอสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีละเว้นไม่แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม ๑๙ คำสั่ง ให้แก่ผู้ควบคุมงานทราบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีมูลความผิดทางวินัย ไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติของ คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเชื่อได้ว่ากรณีที่มีการเสนอให้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. และห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. คณะกรรมการเจรจาต่อรองและตกลงราคาจ้าง ไม่ได้มีการเจรจาและต่อรองราคากับผู้รับจ้างทั้ง ๓ ราย แต่กลับรายงานต่อนายอำเภอสุวรรณภูมิว่า มีการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างทั้ง ๓ ราย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางอาญา ตามมาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๒ (๑) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีมูลความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ ที่มิควรได้ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของอนุกรรมการไต่สวนและส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา อ.ก.พ. กรรมการปกครอง พิจารณามีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่สมควรได้รับโทษ ถึงไล่ออกจากราชการ แต่ไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ จึงวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ เพื่อให้เป็นไปตาม คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ทางไต่สวนพยานบุคคลของคณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะปรากฏว่า พยานบุคคลบางรายให้ถ้อยคำว่า คณะกรรมการเจรจาต่อรองและตกลงราคาจ้างไม่ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้รับจ้างทุกรายก็ตาม แต่ก็ปรากฏพยานหลักฐานตามรายงานผลการจัดหาเจรจาต่อรองราคาลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ และลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘ ฉบับ รายงานผลการเจรจาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย (อุทกภัย) เสนอนายอำเภอสุวรรณภูมิเพื่อให้ตกลงจ้างผู้รับจ้าง โดยระบุว่า คณะกรรมการได้เจรจาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้างกับผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างและเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่เชื่อถือได้ ให้เป็นผู้รับจ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ โดยผลการเจรจาต่อรองราคาปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง อีกทั้งในบางรายการปรากฏตามรายงานผลการจัดหาเจรจาต่อรองราคาฯ ว่ามีการปรับลดราคา ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีตกลงจ้างผู้รับจ้าง ๓ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เนื่องจากมีอุปการคุณต่ออำเภอสุวรรณภูมิ นั้น ก็เป็นเพียงการนำข้อกล่าวอ้างของพยานบุคคลบางรายที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามนโยบายที่นายอำเภอสุวรรณภูมิในขณะนั้นได้ประกาศต่อที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้รับจ้างที่จะได้รับคัดเลือกต้องเคยทำคุณประโยชน์หรือมีอุปการคุณต่ออำเภอสุวรรณภูมิ แต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างทั้ง ๓ ราย เพราะเหตุดังที่กล่าวอ้างจริง ข้อเท็จจริงจึงยังไม่ถึงขนาดฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เมื่อปรากฏตามรายงานผลการจัดหาเจรจาต่อรองราคาว่า คณะกรรมการเจรจาต่อรองและตกลงราคาจ้างได้ดำเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเป็นที่น่าเชื่อถือ มีหลักทรัพย์มั่นคง และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการมาเจรจาต่อรองและตกลงราคาโดยตรง และเสนอความเห็นว่าการจ้างผู้รับจ้างรายดังกล่าว นอกจากนั้น ราคาที่จัดจ้างไม่ปรากฏว่าเป็นราคาที่สูงไปกว่าราคาตลาดในช่วงที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น และจากสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าการอนุมัติจัดจ้างผู้รับจ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงยังไม่พอฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อพิจารณาในเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้นั้น



แม้จะปรากฏว่าภายหลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้มีอำนาจไต่สวนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกันด้วยก็ตาม แต่ความผิดที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวย่อมต้องปรากฏว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย จึงจะสามารถดำเนินการในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในคราวเดียวกันได้ เมื่อได้วินิจฉัยมาข้างต้นแล้วว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีอำนาจในการชี้มูลความผิดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีอำนาจในการชี้มูลความผิดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดี กรณีละเว้นไม่แจ้งคำสั่งอำเภอสวรรณภูมิให้ผู้ควบคุมงานทราบ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ฟ้องคดี และให้ถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีในฐานะความผิดดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้น การที่ประธานของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งรายงานพร้อมความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษกับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๗/๒๕๖๔)



การจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรอันเป็นเท็จ และปลอมลายมือชื่อวิทยากรในใบสำคัญรับเงิน และนำใบสำคัญรับเงินอันเป็นเท็จดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานการจ่ายประกอบการหักล้างเงินยืมของโครงการ เป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ และทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินเหลืจ่ายจะต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

ข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงาน ก.พ. และเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของโครงการดังกล่าว ได้ยืมเงินทดรองจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งหลังโครงการเสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลืจ่ายที่ยืมไปถ้ามี โดยเมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕ (๑๒) และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ข้อ ๓๑ และข้อ ๖๐ (๓) ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ แล้ว เห็นได้ว่า ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของโครงการพิพาท มีหน้าที่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในคดีนี้ คือ ค่าสมนาคุณวิทยากร จะจ่ายให้ได้เมื่อมีการบรรยายตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ในตารางการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน ตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่เบิกมาเพื่อการใดต้องจ่ายเพื่อการนั้น และการล้างเงินยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่กรอกรายละเอียดตามความเป็นจริงเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ในขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พยานซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจำนวน ๕ ราย ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้มีการลงลายมือชื่อรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในวันดังกล่าว โดยไม่ได้เป็นวิทยากรบรรยายในระหว่างวันที่ ๒๘ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในวันดังกล่าวด้วย ลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสำคัญรับเงินวันที่ ๒๘ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน ซึ่งพยานที่เป็นวิทยากรทั้งห้ารายดังกล่าว

